



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE
- 13100 AIX EN PROVENCE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Du mercredi 20 décembre 2023**



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence :

Gestionnaire : PERRIER Valentine
- vaperrier@citya.com -

Comptable : HUGUES Céline
- cgarcia@citya.com -

Assistante : ARCARO JULIE
- jarcaro@citya.com -

Négociateur Transaction :
- -

Le **mercredi 20 décembre 2023** les décisions du syndicat des copropriétaires de la résidence **51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE** ont été prises au seul moyen du vote par correspondance conformément aux articles 22-2 et 22-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiés par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur convocation du syndic CITYA , qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le cabinet **CITYA** est représenté par **PERRIER Valentine**.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que **5 copropriétaires sur 6** représentant **885 tantièmes / 1000 tantièmes** ont adressé au syndic leur formulaire de vote par correspondance au plus tard trois jours francs avant la date de l'assemblée générale.

Mesdames **ALBERT ET CHAMBON MARIE CHRISTINE (459)** représentant **Madame LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129)** - Monsieur **LEANDRI** représentant **S.C.I CHIARA (132)** - Monsieur **PENNETIER ROLAND (115)** - Madame **TARRIT CATHERINE (50)** -

Les copropriétaires dont les noms suivent sont considérés comme absents :

M. ou Mme **CHAUDRON (115)**,

représentant **115 tantièmes / 1000 tantièmes** étant absents sont par conséquent réputés défailants aux différents votes.

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : **Madame ALBERT**

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 885 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 885 tantièmes / 885 tantièmes.

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : **Monsieur PENNETIER**

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 1967.

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 885 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 885 tantièmes / 885 tantièmes.

RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/04/2022 au 31/03/2023 (comptes joints à la convocation en annexe). Article 24

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/04/2022 au 31/03/2023, nécessaires à la validité de la décision.

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant de 7.912,73 EUROS TTC.

Abstentions : 1 copropriétaire(s) représentant 132 tantièmes / 885 tantièmes.
CHIARA (132),

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 753 tantièmes / 885 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Soit 753 tantièmes / 753 tantièmes.

RESOLUTION N°04: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/04/2024 au 31/03/2025. Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/04/2024 et finissant le 31/03/2025 arrêté à la somme de 8.200 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet de la présente résolution.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 885 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 885 tantièmes / 885 tantièmes.

RESOLUTION N°05: Suite au rapport d'expertise structurelle, demandé par la Mairie d'Aix-en-Provence, approbation de la mission confiée au bureau d'étude DMI PROVENCE. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'approuver la mission confiée au bureau d'étude, DMI PROVENCE.

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée par le bureau d'étude DMI PROVENCE, pour un montant de 1.440 EUROS TTC.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, retient la proposition présentée par le bureau d'étude DMI PROVENCE, prévue pour un montant de 1.440 EUROS TTC.

- Décide que la mission confiée au bureau d'étude sera signée à la date du : 01/01/2024
- Décide que les appels de fonds seront établis et exigibles à la date du : 01/01/2024 et 01/04/2023

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°06: Approbation de la mission confiée à l'atelier d'architecture de ville, M. Jacques DE WELLE, architecte DPLG. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide de prendre une maîtrise d'oeuvre pour la réfection de la façade et de la toiture.

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée de l'atelier d'architecture de ville, M. Jacques DE WELLE, architecte DPLG:

- PHASE 1 relevé - état des lieux - insertion paysagère : 3.400 € HT

- PHASE 2 consultations - DP - provisions : 6.200 € HT

- PHASE 3 travaux : 7% HT du montant HT des travaux réalisés.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'atelier d'architecture de ville prévue pour un montant prévisionnel de EUROS HT.

L'assemblée générale après en avoir délibéré, approuve les missions 1 - 2 et 3 du Cabinet d'architecture de ville et :

- Décide que la mission confiée à l'architecte sera signée à la date du :

- Décide que les appels de fonds seront établis et exigibles à la date du :

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°06 b: Approbation de la mission confiée à l'atelier d'architecture de ville, M. LAURENT, architecte DPLG. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide de prendre une maîtrise d'oeuvre pour la réfection de la façade et de la toiture.

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée de l'atelier d'architecture de ville, M. LAURENT, architecte DPLG:

- PHASE 1 relevé - état des lieux - consultation: 2.300 € HT

- PHASE 2 déclaration: 1.850 € HT

- PHASE 3 travaux : 6% HT du montant HT des travaux réalisés.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'atelier d'architecture de ville prévue pour un montant prévisionnel de 4150 EUROS HT.

L'assemblée générale après en avoir délibéré, approuve les missions du Cabinet d'architecture de ville et :

- Décide que la mission confiée à l'architecte sera signée à la date du : 02/01/2024

- Décide que les appels de fonds seront établis et exigibles à la date du : somme appelée sur le fonds travaux soit 4980 Euros TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 885 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°07: Ratification de l'assignation en référé heure par heure à l'encontre de Monsieur GRIMALDI, suite à l'affaissement du plancher du lot n°6, propriété de Madame TARRIT. Article 24

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide de ratifier l'assignation en référé heure par heure à l'encontre de Monsieur GRIMALDI, suite à l'affaissement du plancher du lot n°6, propriété de Madame TARRIT.

Le contenu de la résolution n'est pas conforme à l'assignation qui a été délivrée dans le cadre de ce dossier.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 885

Non VOTANT : copropriétaire(s) 5 totalisant 885 tantièmes

N'ont pas pris part au vote : ALBERT ET CHAMBON MARIE CHRISTINE (459), CHIARA (132), LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129), PENNETIER ROLAND (115), TARRIT CATHERINE (50),

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
Soit 0 tantièmes / 0 tantièmes.

RESOLUTION N°08: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

-SCI CHIARA propose que Monsieur BAGNI Expert pré de la cour administrative de Marseille soit présent lors de l'expertise du bureau d'étude DMI suite à la signature de la mission. Monsieur BAGNI étant préalablement intervenu in situ dans les locaux de la SCI CHIARA

- Dans le cadre de futur travaux la priorité sera donnée à l'appartement de Madame TARRIT.

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.

Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7^{ème} et 8^{ème} du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.
3. Art.25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
5. Art.26-1 : lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15

DISPOSITIONS LEGALES :

- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1^{ère} phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

Présidente de séance,



CITYA

Directeur,

BERIDOT PIERRE

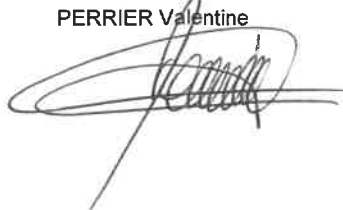
Scrutateur de séance,



CITYA

Gestionnaire Copropriété,

PERRIER Valentine



532 avenue des Chasséens
ZI Avon
13120 Gardanne

Référence A23-1229
51 RUE D'ITALIE

13100 AIX EN PROVENCE

Sujet

Numéro
DE231212

Date
13/11/23

N° intracom. client

CITYA Sainte victoire
25 AVENUE VICTOR HUGO

13100 Aix-en-Provence

Devis

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
D1	Affaissement du 5ème étage en attique visite déjà effectuée notre prix comprend la deuxième visite à réaliser après sondage - Etude préalable du dossier - Analyse des pathologies - Détermination et préconisation des travaux à prioriser - Contrôle des risques et dangers en relation avec la sécurité des occupants - Etablissement d'un rapport détaillé - Visites techniques sur site, repérage des pathologies et analyse - Réalisation d'un rapport détaillé et d'un reportage photographique	1.000	1 200.000		1 200.00	TV

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
	1 200.00	20%	240.00	1 200.00	0.00	1 440.00	0.00	1 440.00
Total	1 200.00		240.00					
Conditions de règlement :				le 13/11/23		Chèque	1 440.00	

Cette proposition est valable 2 mois à partir de la date figurant en entête

Un acompte de 30% à la signature du présent devis devra nous être réglé afin d'engager notre collaboration

Lu et approuvé "mention manuscrite"

[Signature]

Date : 13/11/23

Signature : *[Signature]*

REPRESENTANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

25, avenue Victor Hugo
13100 AIX-EN-PROVENCE

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties le vendeur se réserve le droit de suspendre les commandes en cours.
En cas de paiement anticipé aucun escompte ne sera accordé.
En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, par jour de retard.
En outre, une pénalité forfaitaire de 40 euros par facture sera due au titre des frais de recouvrement.

04 42 93 17 99 - Fax 04 42 93 17 99
SAS au capital de 93107€ - RCS AIX 310 801 477
N° ORIAS 13001806 - www.citya.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DMI PROVENCE AU 1ER JUIN 2022

1 - Conclusion du contrat

Toute commande de services implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par nos conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les conditions d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux du client.

2 - Prix Les services sont facturés

La réalisation de la prestation implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, complétées ou aménagées par nos conditions particulières, qui annulent toute clause contraire pouvant figurer dans les conditions d'achat, bons de commande, ou autres documents commerciaux du client.

La société DMI Provence reçoit des demandes de service de la part de clients habituels ou ponctuels. Ces demandes font l'objet d'une analyse rapide de faisabilité. DMI Provence se réserve le droit de décliner des demandes qui ne correspondent pas à ses existences structurelles qui lui sembleraient irréalistes, pénibles, incomplètes ou ne correspondant pas aux usages de la profession. En particulier, des demandes de régularisation pour travaux déjà engagés, ou sur des édifices présentant un pénétrant pour être refusés par DMI Provence. Chaque demande de service acceptée fera l'objet de l'émission d'un devis. Le devis déclinera les différentes prestations réalisées par DMI Provence. Ces prestations sont par nature conformes aux règles de l'art de la profession des bureaux d'études techniques du bâtiment. Le client ne pourra en aucun cas contester les méthodes et conclusions émises par DMI Provence. Il doit s'assurer préalablement à la signature du devis que le devis correspond bien à sa demande définitive. Le devis est valable 2 mois à compter de sa date d'émission. Au-delà, son prix peut être révisé par DMI Provence.

3 - Devis

La société DMI Provence reçoit des demandes de service de la part de clients habituels ou ponctuels. Ces demandes font l'objet d'une analyse rapide de faisabilité. DMI Provence se réserve le droit de décliner des demandes qui ne correspondent pas à ses existences structurelles qui lui sembleraient irréalistes, pénibles, incomplètes ou ne correspondant pas aux usages de la profession. En particulier, des demandes de régularisation pour travaux déjà engagés, ou sur des édifices présentant un pénétrant pour être refusés par DMI Provence. Chaque demande de service acceptée fera l'objet de l'émission d'un devis. Le devis déclinera les différentes prestations réalisées par DMI Provence. Ces prestations sont par nature conformes aux règles de l'art de la profession des bureaux d'études techniques du bâtiment. Le client ne pourra en aucun cas contester les méthodes et conclusions émises par DMI Provence. Il doit s'assurer préalablement à la signature du devis que le devis correspond bien à sa demande définitive. Le devis est valable 2 mois à compter de sa date d'émission. Au-delà, son prix peut être révisé par DMI Provence.

4 - Commande

Le devis signé par le client prendra le statut de commande dès que DMI Provence aura perçu l'acompte ou le règlement tel que prévu aux articles 9 et 10 ci-dessous.

5 - Réalisation de la prestation

La réalisation de la prestation consiste en une étude de structure technique du bâtiment existant, à construire ou à aménager. Cette étude décrite dans le devis est réalisée dans les meilleurs délais par DMI Provence, une fois que le devis a pris le statut de commande. Si tous les éléments techniques et si l'accès au lieu objet des travaux sont à disposition de DMI Provence, le délai après commande ne pourra pas excéder 60 jours. Le client qui ne recevra pas dans ce délai mais qui souhaiterait obtenir le résultat des études promises, devra signifier sa demande à DMI Provence par LRAR. Après réception du courrier, DMI Provence disposera d'un délai de 15 jours pour fournir au client les explications sur les raisons empêchant la livraison de l'étude, ou devra remettre l'étude au client. A défaut, le client pourra exiger le remboursement entier de la prestation. En cas de manquant(s) dans l'étude délivrée, l'acheteur émettra des réserves claires et précises qu'il notifiera dans un délai de trois jours, suivant la date de livraison de la prestation, par LRAR auprès du vendeur. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies constatées.

6 - Facturation et taux de TVA applicable

La facturation interviendra dès après la réalisation du rapport technique. Pour son montant HT, elle reprendra les éléments HT mentionnés dans le devis. La TVA appliquée sur la facture sera la TVA en vigueur au jour de la facturation, même si elle est différente de celle mentionnée dans le devis. Le taux de TVA est le taux de droit " normal ". Si le client peut, suivant la législation, bénéficier d'un taux intermédiaire, d'un taux réduit, d'un taux particulier ou d'une exonération de TVA, il lui incombe de fournir à DMI Provence tous les justificatifs et attestations permettant l'application de ce taux. A défaut d'avoir fourni préalablement à la facturation l'ensemble de ces éléments, le taux normal sera définitivement appliqué.

7 - Livraison de la prestation

La livraison de l'étude pourra intervenir sous plusieurs formes suivant le besoin du client, l'urgence ou les informations à disposition de DMI Provence. Cette livraison pourra intervenir sous forme de dossier papier, remise en main propre au client dans les bureaux de DMI Provence, envoi en courrier simple ou par LRAR, et enfin envoi par mail, ou par lien de téléchargement. La livraison n'interviendra qu'après respect par le client des conditions de règlement décrites dans les paragraphes 9 et 10 ci-dessous.

8 - Garantie et Assurance

DMI Provence apporte le plus grand soin à l'exécution de la prestation de service conforme au devis signé par le client. En cas de défaut dans l'étude, DMI Provence reconnaît la responsabilité de la réalisation des travaux ou toute décision administrative prise sur la base du rapport d'étude, l'obligation de DMI Provence sera limitée à la modification ou au complément de l'étude, sans autre indemnité. Sont exclus de la garantie les défauts de l'étude liés à des informations dont le client aurait connaissance au moment de la réalisation de l'étude et qui n'auraient pas été transmises à DMI Provence. Sont également exclus de la garantie les décisions et modifications prises par le client et sans rapport avec la demande ayant précédé le devis (par exemple étude utilisée pour une autre construction/ localisation).

9 - Conditions de règlement pour les professionnels

On entend par professionnels les professionnels du bâtiment faisant appel de manière courante aux bureaux d'études, que ces clients soient des personnes morales ou des personnes physiques. Sauf conditions particulières, pour ces clients dits " professionnels ", un acompte de 30% du devis TTC devra être versé à la signature du devis. Dans certains cas, et à la demande du client, une partie du dossier pourra être livrée de manière plus rapide. La livraison de ce " rapport préliminaire " ou " étude partielle " donnera lieu à versement d'un acompte complémentaire de 30% du devis TTC, qui portera le total des acomptes à 60%. Les acomptes versés ne sont pas remboursables sauf si DMI Provence constate qu'il lui est impossible de réaliser l'étude, et restituera le ou les acomptes. Si le client ne fournit pas les éléments demandés ou l'accès au lieu de l'étude, DMI Provence signifiera au client par tous moyens l'impossibilité de réaliser l'étude, et restituera le ou les acomptes. Si le client ne fournit pas les éléments demandés ou l'accès au lieu de l'étude, le ou les acomptes resteront la propriété de DMI Provence à l'issue d'un délai de 12 mois, sauf révision du tarif prévu à l'article 2 ci-dessus et signé par le client dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus. A l'issue, de ces 2 délais successifs, l'acompte reste la propriété de DMI Provence. Le solde de la facture finale devra être réglé au plus tard 30 jours après son émission qui accompagnera le rapport d'étude technique. En cas de retard de paiement, DMI Provence pourra suspendre toutes les commandes en cours. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal, prorata temporis. De plus, le client se verra appliqué, conformément à l'article L 441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce, une indemnité pour frais de recouvrement forfaitaire de 40€. Ces pénalités et indemnités seront exigibles sur simple demande de DMI Provence, formalisées par une facture au client. Aucun escompte n'est accepté pour paiement anticipé.

10 - Conditions de règlement pour les non-professionnels

On entend par non-professionnels, tous les autres clients ne faisant pas appel de manière courante aux bureaux d'études, que ces clients soient des personnes morales ou des personnes physiques. Sauf conditions particulières, pour ces clients dits " non-professionnels ", un acompte de 30% du devis TTC devra être versé à la signature du devis. Dans certains cas, et à la demande du client, une partie du dossier pourra être livrée de manière plus rapide. La livraison de ce " rapport préliminaire " ou " étude partielle " donnera lieu à versement d'un acompte complémentaire de 30% du devis TTC, qui portera le total des acomptes à 60%. Les acomptes versés ne sont pas remboursables sauf si DMI Provence constate qu'il lui est impossible de réaliser l'étude, et restituera le ou les acomptes. Si le client ne fournit pas les éléments demandés ou l'accès au lieu de l'étude, le ou les acomptes resteront la propriété de DMI Provence à l'issue d'un délai de 12 mois, sauf révision du tarif prévu à l'article 2 ci-dessus et signé par le client dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus. A l'issue, de ces 2 délais successifs, l'acompte reste la propriété de DMI Provence. Le solde de la facture finale devra être réglé préalablement à la remise du dossier définitif. DMI Provence préviendra le client dès que le rapport technique sera achevé et ce rapport sera remis au client final dès paiement définitif et intégral. Aucun escompte n'est accepté pour paiement anticipé.

11 - Informatique et Liberté /RGPD

Les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la demande de service sont indispensables à la réalisation de celle-ci. Ces informations sont conservées par nos soins sur une période équivalente à la garantie décennale des travaux conséquences de la prestation de service. Elles peuvent être communiquées en cas de besoin à des sociétés prestataires de service de DMI Provence, liées par engagement de confidentialité, en particulier assurance et cabinet de recouvrement. En application de la loi du 6 janvier 1978, et au règlement RGPD " UE 2016/679 " du 27 Avril 2016, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'un droit à l'oubli, ainsi que de l'obligation de protection de ses données.

12 - Attribution de juridiction

Les présentes conditions annulent et remplacent les conditions précédemment applicables. Tout litige relatif aux présentes sera de la compétence du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

2023

CONTRAT D'ARCHITECTE

(Mission complète de type privée)

Le présent contrat concerne l'opération de :

RAVALEMENT DES FACADES REFECTION DE LA COUVERTURE

Située à l'adresse suivante :

**51 Rue d'Italie
13100 AIX EN PROVENCE**

et ayant pour objet les prestations concourant à :

Ravalement de la façade Rue d'Italie
Ravalement de la façade cour intérieure

Parties contractantes : entre les soussignés,

Syndicat des copropriétaires Du 51 Rue D'Italie

d'une part **en qualité de Maître d'Ouvrage**

Représenté par CYTIA SAINTE VICTOIRE IMMOBILIER

Demeurant à :

**25 Avenue Victor Hugo
13100 AIX EN PROVENCE**

D'autre part

AAL
**AGENCE D'ARCHITECTURE
LAURENT**

Représentée par :

LAURENT Olivier ARCHITECTE D.P.L.G

Inscrit à l'Ordre régional des architectes de **P.A.C.A.**
sous le numéro national **37164**

Demeurant à :

1B AVENUE DU PIGONNET 13090 AIX-EN-PROVENCE

Tel 04 42 59 40 47

Fax 04 42 64 52 46

E mail aal.architecture@orange.fr

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Outre les dispositions du présent contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles notamment :

- la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets d'application;
- la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée essentiellement aux articles 1792 et 2270 du Code Civil;
- la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

1 GENERALITES

1.1 ASSURANCE RESPONSABILITE

L'Architecte s'oblige à présenter son attestation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle;

Le Maître d'Ouvrage doit souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage.

L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles.
Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni *in solidum*, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visé

Le Maître d'ouvrage doit faire appel à un coordinateur sécurité.

Cette mission de coordination sécurité n'est pas prévue dans la mission de l'architecte

L'architecte conseille au Maître d'ouvrage de faire établir avant le début des travaux d'un DAAT (DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX)

Ce DAAT est OBLIGATOIRE pour diagnostiquer la présence d'amiante dans les locaux existants.
Cette mission n'est pas comprise dans la mission de l'architecte.

1.2 CONTROLE TECHNIQUE

Le Maître d'Ouvrage fait appel à un contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire.

Le Maître d'ouvrage doit faire appel à un coordinateur sécurité.

Cette mission de coordination sécurité n'est pas prévue dans la mission de l'architecte.

2 CONTRAT ARCHITECTE

La mission confiée à l'Architecte par le Maître d'Ouvrage comprend les phases suivantes:

PHASE I

Relevés

Projet et dossier de consultation des entreprises;

Appel d'offres et mise au point des marchés;

PHASE II

Dossier de Déclaration préalable

Direction et comptabilité des travaux;

Réception des ouvrages.

Toute modification du programme ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties.

Le passage d'une phase à la suivante implique l'approbation par le Maître d'ouvrage des dispositions de la phase précédente.
Les dossiers correspondant à chaque phase I du contrat sont fournis en 2 exemplaires, sauf pour le dépôt de permis de construire ou les dossiers seront fournis en 05 exemplaires.

Tout dossier supplémentaire sera facturé en plus.

Toute modification du programme ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties.

NOTA

Actuellement l'Architecte des Bâtiments de France en poste sur le secteur d'Aix en Provence demande lors d'un dépôt d'une déclaration Préable des Travaux un DIAGNOSTIC PATRIMONIAL.
Ce Diagnostic Patrimonial n'est pas compris dans la mission de l'Architecte.

PHASE I RELEVES - CCTP - AO ENT

2.1 RELEVES - VISITE DES LIEUX

- 2.1.1 L'architecte visite les lieux
Réalise un relevé des travaux à réaliser concernant les façades et la toiture.
Fait toutes remarques techniques suite à sa visite au gérant de la copropriété concernant les travaux à envisager

2.2 DOSSIER TECHNIQUE DE CONSULTATION

- 2.2.1 L'Architecte :
établit le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres.

2.3 MISE AU POINT DES MARCHES

- 2.3.1 L'Architecte :
Prépare le dossier de consultation des entreprises
Envoi le dossiers aux entreprises consultées
Etabli son rapport d'analyse des offres
assiste le Maître d'Ouvrage au choix de l'entreprise
met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature par le Maître d'Ouvrage et l'entreprise. Nombre d'entreprises consultées = 03
- 2.3.2 Le Maître d'ouvrage:
signe les pièces du marché après avoir fixé son choix sur les entreprises chargées par lui de l'exécution des travaux.

PHASE II DP- EXECUTION - TRAVAUX

2.4 DOSSIER DE DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX

- 2.4.1 Élaboration du dossier:
l'Architecte établit les documents graphiques et pièces écrites nécessaires au dépôt de la déclaration préalable des travaux suivant la réglementation en vigueur.
- 2.4.2 Dépôt:
le Maître d'Ouvrage signe tous les documents nécessaires.
Cette formalité vaut **approbation** par lui du dossier de déclaration préalable de travaux.
- 2.4.3 Instruction:
postérieurement au dépôt de la déclaration préalable des travaux, **l'Architecte assiste** son client dans ses rapports avec l'administration;
Le Maître d'Ouvrage informe l'Architecte de toute correspondance avec l'administration.
- 2.4.4 Obtention:
Le Maître d'Ouvrage, dès réception de la déclaration des travaux, en **transmet** copie à l'Architecte et **procède** à l'affichage réglementaire.

2.5 DIRECTION ET COMPTABILITE DES TRAVAUX

- 2.5.1 L'Architecte :
dirige les réunions de chantier hebdomadaires et en **rédige** les comptes rendus;
rédige les ordres de services et les avenants au marché;
vérifie l'avancement des travaux et leurs conformités avec les pièces du marché
vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 10 jours à compter de leur 0 réception et établit les propositions de paiement;
vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 10 jours à compter de leur réception,
établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.
- 2.5.2 Le Maître d'Ouvrage :
s'interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d'imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il sera seul responsable des conséquences dommageables de son immixtion;
s'oblige à régler l'entreprise suivant les conditions du marché;
formule sous huitaine ses observations sur les comptes rendus de chantier.

2.6 RECEPTION DES OUVRAGES

- 2.6.1. L'Architecte :
assiste le Maître d'Ouvrage pour la réception.
Celle-ci, une fois les réserves éventuelles levées, **met fin à sa mission**.
- 2.6.2. Le Maître d'Ouvrage :
prononce la réception des ouvrages.

3 REMUNERATION

3.1 MODE DE REMUNERATION

Le Maître d'Ouvrage honorera l'Architecte selon :

PHASE I

Les honoraires seront calculés selon un forfait.

2.1	RELEVES - VISITE ETAT DES LIEUX	HT	250,00 euro
2.2	ETABLISSEMENT CCTP (Cahier des charges)	HT	1.800,00 euro
2.3	CONSULTATION ENTREPRISES (AO ENT)	HT	250,00 euro

PHASE II

2.4 DECLARATION PREALABLE (Autorisation Mairie)

Les honoraires seront calculés selon un forfait HT 1.850,00 euro

2.5 DIRECTION ET COMPTABILITE DES TRAVAUX

2.6 RECEPTION

Les honoraires seront calculés selon un pourcentage du montant des travaux HT

Montant du pourcentage 6%

4150 €

6980 €

En plus des honoraires ainsi déterminés, le Maître d'ouvrage versera la TVA au taux en vigueur

3.2 ECHELONNEMENT DES VERSEMENTS

Les parties conviennent de fixer ceux-ci à :

PHASE I (honoraires au forfait)

Mission 2.1	100% suite à la visite des lieux et rapport technique de visite
Mission 2.2	100% à la validation du dossier technique par le syndicat des propriétaires
Mission 2.3	100% à l'envoi du dossier au Maître d'ouvrage

PHASE II

Missions 2.4	100% à l'envoi en Mairie de l'autorisation de travaux
Mission 2.5	95 % à l'issue de la phase direction et comptabilité des travaux; les honoraires correspondant à cette phase seront réglés mensuellement.
Mission 2.6	100 % à la phase réception des ouvrages (dont 100% au prononcé de la réception)

3.3 DELAIS DE PAIEMENTS, INTERETS MORATOIRES

Les notes d'honoraires présentés par l'Architecte doivent être réglées par le Maître d'Ouvrage dans le délai de 10 jours.
Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus.

4 INDISPONIBILITE RESILIATION

4.1 INDISPONIBILITE

Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre raison, l'Architecte est dans l'impossibilité d'achever sa mission, son remplaçant est proposé au Maître d'Ouvrage par lui-même ou ses ayant droits.

4.2 RESILIATION

Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et 0 contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat.

En cas de résiliation à l'initiative du Maître d'Ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'Architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire.

A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera su ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes.

5 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

La mission normale de l'Architecte s'étendant pour des travaux traités en entreprise générale.

La dévolution de la commande par corps d'état séparés dans ce présent contrat entraîne une mission complémentaire à la mission normale qui est :

- coordination, pilotage et ordonnancement des travaux.

Rémunération supplémentaire

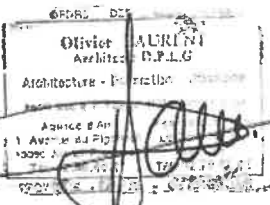
- Coordination, pilotage compris dans mission II travaux à l'article 2.5 direction et comptabilité des travaux

Fait à AIX EN PROVENCE Le 25 septembre 2023

Le Maître d'Ouvrage


CITYA SAINTE VICTOIRE
Immobilier
REPRESENTANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
25 Boulevard Victor Hugo
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel. 04 42 93 17 93 - Fax. 04 42 93 17 99
SAS au capital de 93107€ - RCS AIX 310 801 477
N° ORIAS 13001806 - www.citya.com

L'Architecte


Olivier LAUREN
Architecte D.P.L.G.
Architecture - Interiors - Design
Agence 8 An
1 Avenue du Pige
13090 J
Tel. 04 42 93 17 93
Fax 04 42 93 17 99